

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1852/2535

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาง ยุ พา ดี แซ่ไคว่หรืออรุณวราภรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตา คลีใจฮวดเส็ง กับ
พวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1490

ป.วิ.พ. มาตรา 287

จำเลยที่ 2 สามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์มีทรัพย์สินพิพาทจำนองเป็นประกันโดยผู้ร้องยินยอมและให้ผู้ร้องมีสิทธิเบิกจ่ายเงินจากบัญชีได้เพื่อนำเงินมาลงทุนทำการค้าขายพืชไร่ร่วมกัน ถือว่าเป็นหนี้ร่วมอันเกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภรรยาทำด้วยกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1490(3) ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอถอนส่วนของผู้ร้องจากทรัพย์สินพิพาทที่ขายทอดตลาด

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีพร้อมด้วยดอกเบี้ย ศาลพิพากษตามยอมภายหลังจำเลยทั้งสามไม่ชำระ โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส.3 เลขที่

69, 96 และ 26 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และ น.ส.3เลขที่ 74, 292 และ 317 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลตากฟ้า (ตาคลี)อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และโฉนดที่ดินเลขที่ 14629, 14830, 14628, 14805 และ 14816 ตำบลตาคลีอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2 ระหว่างอยู่กินด้วยกันมีสินสมรสคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 14629 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินมีโฉนดเลขที่ 14830 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินโฉนดเลขที่ 14628 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินโฉนดเลขที่ 14805 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินโฉนดเลขที่ 14816พร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินมี น.ส.3 เลขที่ 69, 96, 26, 292, 74และ 317 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้องและจำเลยที่ 2 ทรัพย์ดังกล่าวเป็นส่วนของผู้ร้องกึ่งหนึ่ง จึงขอให้กันส่วนทรัพย์สินของผู้ร้องไว้กึ่งหนึ่งก่อนแล้วจึงนำเอาทรัพย์สินเฉพาะส่วน ของจำเลยที่ 2 อีกกึ่งหนึ่งออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาต่อไป

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า การที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว้ต่อโจทก์ และนำที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจำนองไว้ นั้นได้รับความยินยอมจากผู้ร้อง และจำเลยที่ 2 ได้นำเงินที่ได้จากการเบิกเงินเกินบัญชีไปประกอบธุรกิจการค้าหารายได้มาจัดกิจการอันจำเป็นในครอบครัวเพื่ออุปการะเลี้ยงดูครอบครัวและนำมา หมุนเวียนทางการค้าตามปกติกับผู้ร้องร่วมกัน จึงเป็นหนี้ร่วมผู้ร้องจึงขอกันส่วน ที่ดินหรือส่วนได้ในเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์มาเป็นสินสมรสในคดีนี้ไม่ได้ขอให้มีการสั่งยกคำร้องขอกันส่วนของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นภรรยาจำเลยที่ 2 โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามใบสำคัญการสมรสเอกสารหมายเลข.1 ศาลได้พิพากษาตามยอมให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์จำนวน 13,955,609.92 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี คดีถึงที่สุดแล้ว แต่จำเลยทั้งสามไม่ชำระเงินให้โจทก์ โจทก์จึงบังคับคดี โดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้ร้องที่จำนองไว้แก่โจทก์และเป็นทรัพย์พิพาทในคดีนี้ เพื่อนำออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้โจทก์ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้ร้องมีว่าผู้ร้องมีสิทธิขอถอนส่วนทรัพย์พิพาทไว้กึ่งหนึ่งเป็นของผู้ร้องได้หรือไม่ ผู้ร้องเบิกความว่า ผู้ร้องจดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2508 ปรากฏตามใบสำคัญสมรสเอกสารหมายเลข ร.1 ทรัพย์พิพาททั้งหมดเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้ร้องจำเลยทั้งสามจะเป็นหนี้โจทก์ค่าอะไร ผู้ร้องไม่ทราบ ผู้ร้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิติกรรมจำนองที่จำเลยที่ 2 ทำไว้กับโจทก์ ประมาณปี 2518 ผู้ร้องได้แยกกันอยู่กับจำเลยที่ 2 ตลอดมา ผู้ร้องจึงไม่ได้ร่วมทำการค้ากับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ก็ไม่ได้เลี้ยงดูผู้ร้องและบุตรที่เกิดด้วยกัน ในวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์พิพาทผู้ร้องไม่อยู่ เพิ่งทราบหลังจากยึดแล้ว เห็นว่า ที่ผู้ร้องอ้างว่าแยกกันอยู่กับจำเลยที่ 2 ตั้งแต่ปี 2518 แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้จดทะเบียนหย่าขาดจากการสมรสแต่อย่างใด จึงต้องถือว่าผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ ฝ่ายโจทก์นำสืบว่า ขณะที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์และนำทรัพย์พิพาทมาจำนองไว้แก่โจทก์นั้นผู้ร้องได้ให้ความยินยอมด้วย ปรากฏตามเอกสารหมายเลข.1 และ จ.2 ผู้ร้องเคยส่งจ่ายเช็คเพื่อเบิกเงินเกินบัญชีจากบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 2 ด้วย ตามเอกสารหมายเลข จ.5 หรือ ร.14 ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 509/2526 ของศาลชั้นต้นผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 ประกอบอาชีพค้าขายพืชไร่ร่วมกัน ที่ผู้ร้องปฏิเสธลายมือชื่อในช่องภรรยาผู้ให้ความยินยอมในเอกสารหมายเลข.1 และ จ.2 ว่า จะใช้ของผู้ร้องหรือไม่ จำไม่ได้และไม่ใช้ลายมือชื่อของผู้ร้อง ตามลำดับ

นั้น นายอาคม ภมระราภา ซึ่งเป็นพนักงานของโจทก์ประจำสาขาตาคลี และลงลายมือชื่อเป็นพยานในเอกสารหมายเลข 1 เบิกความว่า ในระหว่างปี 2520 ถึง 2521 พยานดำรงตำแหน่งสมุห์บัญชี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาตาคลี พยานรู้จักผู้ร้องและจำเลยที่ 2 ผู้ร้องเป็นภรรยาของจำเลยที่ 2 ผู้ร้องประกอบอาชีพค้าพืชไร่ร่วมกับจำเลยที่ 2 ในการทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ 2 ทำไว้ต่อธนาคารโจทก์ มีผู้ร้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อยืนยันในการทำสัญญาตามหนังสือยินยอมเอกสารหมายเลข 1 เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำเลยที่ 2 ให้ไว้ว่า ให้จำเลยที่ 2 หรือผู้ร้องคนใดคนหนึ่งสามารถเบิกจ่ายเงินจากบัญชีได้ โดยบุคคลทั้งสองได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อธนาคารโจทก์ตามตัวอย่างลายมือชื่อเอกสารหมายเลข 13 ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 509/2526 ของศาลชั้นต้น และผู้ร้องเป็นผู้ให้ความยินยอมในการจดทะเบียนจำนอง ตามหนังสือยินยอมเอกสารหมายเลข 2 ด้วย เมื่อตรวจดูลายมือชื่อของผู้ร้องในใบแต่งตั้งนายความและในคำเบิกความเป็นพยานปรากฏว่าผู้ร้องลงลายมือชื่อ 2 แบบ คล้ายกัน เปรียบเทียบกับลายมือชื่อในช่องภรรยาผู้ให้ความยินยอมในเอกสารหมายเลข 1 และ 2 และลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข 5 แล้วปรากฏว่าลักษณะและลีลาการเขียนคล้ายกันมากเชื่อว่าเป็นลายมือเขียนของบุคคลคนเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพยานหลักฐานของผู้ร้องกับของโจทก์แล้ว เห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์มีเหตุผลมั่นคงดีกว่าข้อเท็จจริงในส่วนนี้จึงรับฟังได้ว่าผู้ร้องได้ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมในเอกสารหมายเลข 1 และ 2 และส่งจ่ายเช็คจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยที่ 2 เพื่อชำระหนี้ค่ารถบรรทุกนายเชิดชัยตามเช็คเอกสารหมายเลข 14 ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 509/2526 ของศาลชั้นต้นจริง การที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและให้ผู้ร้องสามารถเบิกจ่ายเงินจากบัญชีได้ด้วย และจำนองทรัพย์สินพิพาทไว้แก่โจทก์ ย่อมมีเหตุผลให้เชื่อว่าจำเลยที่ 2 กับผู้ร้องร่วมกันกระทำการดังกล่าวเพื่อนำเงินมาลงทุนทำการค้าขายพืชไร่ร่วมกันถือว่าเป็นหนี้ร่วมอันเกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสาม

ภรรยาทำด้วยกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490(3) จำเลยที่ 2 กับผู้ร้องต้องร่วมกันรับผิดชอบ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอคืนส่วนของผู้ร้องจากทรัพย์พิพาท"

พิพากษายืน

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>